

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1572/2532

นายหมื่น หมั่นสู้

ผู้ร้อง

กระทรวงการคลัง

ผู้คัดค้าน

นายหมื่น หมั่นสู้ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาวันที่ 31 กรกฎาคม 2532 เนื่องจากผู้ร้องกำลังยื่นหนังสือขอใช้สิทธิตามมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่ดินราวพัสดุแปลงหมายเลขที่ ภก.263 ตำบลบางเทาอำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ร้องจึงขอถอนฎีกาคำสั่งและไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้อีกต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้คัดค้านได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 187) ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินรวม 14 แปลง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์และสั่งยกคำร้อง (อันดับ 164,163)

ผู้ร้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 167)

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า ที่ผู้ร้องอ้างในคำร้องว่า นับแต่ศาลชั้นต้นพิพากษา ผู้ร้องกับทนายไม่ได้พบกัน เนื่องจากผู้ร้องไปต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ทนายผู้ร้องขอเวลาติดต่อกับผู้ร้องให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์มาวางภายใน 7 วัน นั้น

เห็นว่าเหตุที่ผู้ร้องอ้างเป็นเพียงเหตุขัดข้องในการติดต่อกันระหว่างผู้ร้องกับทนาย
เท่านั้นยังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษที่ศาลจะพึงขยายระยะเวลาชำระเงินค่า
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้ผู้ร้องได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยก
คำร้องอุทธรณ์

คำสั่งของผู้ร้อง (อันดับ 177)

ผู้ร้องฎีกาคำสั่ง (อันดับ 179)

ศาลฎีกาทำคำสั่งและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำสั่ง
ศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาคำสั่ง จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาคำสั่ง จำหน่ายคดี

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ